

32.	Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Resolución de 7 de octubre de 2019.	Aquí
33.	Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Solicitud de Medidas Provisionales y Supervisión de cumplimiento de Sentencia. Resolución de 14 de octubre de 2019.	Aquí
34.	Caso Colindres Schonenberg Vs. El Salvador. Resolución de 22 de noviembre de 2019.	Aquí
35.	Caso Villamizar Durán y otros Vs. Colombia. Resolución de 22 de noviembre de 2019.	Aquí
36.	Caso Isaza Uribe y otros Vs. Colombia. Resolución de 22 de noviembre de 2019.	Aquí
37.	Caso Pueblo Indígena Xucurú y sus miembros Vs. Brasil. Resolución de 22 de noviembre de 2019.	Aquí
38.	Caso Gómez Murillo y otros Vs. Costa Rica. Resolución de 22 de noviembre de 2019.	Aquí
39.	Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua. Resolución de 22 de noviembre de 2019.	Aquí
40.	Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil. Resolución de 22 de noviembre de 2019.	Aquí
41.	Caso Duque Vs. Colombia. Resolución de 22 de noviembre de 2019.	Aquí
42.	Caso Gutiérrez y familia Vs. Argentina. Resolución de 22 de noviembre de 2019.	Aquí
43.	Caso Yarce y otras Vs. Colombia. Resolución de 22 de noviembre de 2019.	Aquí
44.	Caso Fleury y otros Vs. Haití. Resolución de 22 de noviembre de 2019.	Aquí
45.	Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Resolución de 22 de noviembre de 2019.	Aquí
46.	Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia. Resolución de 22 de noviembre de 2019.	Aquí
47.	Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Resolución de 22 de noviembre de 2019.	Aquí
48.	Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana. Resolución de 22 de noviembre de 2019.	Aquí

D.2. Supervisión conjunta de casos (cumplimiento de una o varias reparaciones ordenadas en varias sentencias respecto de un mismo Estado)

Supervisión conjunta de casos	
[Se evalúa el cumplimiento de una o varias reparaciones ordenadas en varias sentencias respecto de un mismo Estado]	
Nombre del Caso	Enlace
49. Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal, Caso Molina Theissen y otros 12 Casos Guatemaltecos Vs. Guatemala. Medidas Provisionales y Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de 12 de marzo de 2019.	Aquí
50. Caso de las Niñas Yean y Bosico y Caso de Personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Resolución de 12 de marzo de 2019.	Aquí
51. Casos Gómez Palomino, Anzualdo Castro, Osorio Rivera y familiares y Tenorio Roca y otros Vs. Perú. Resolución de 14 de mayo de 2019.	Aquí
52. Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal, Caso Molina Theissen y otros 12 Casos Guatemaltecos Vs. Guatemala. Medidas Provisionales y Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de 14 de octubre de 2019.	Aquí
53. Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) y Caso Gómez Murillo y otros Vs. Costa Rica. Resolución de 22 de noviembre de 2019.	Aquí
54. Casos Díaz Peña y Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. Resolución de 22 de noviembre de 2019.	Aquí

D.3. Archivo de casos por cumplimiento de las sentencias

Durante el año 2019, se declaró el archivo por cumplimiento total de las reparaciones ordenadas en las sentencias de cuatro casos correspondientes a Costa Rica y Ecuador.

a) Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador

El 30 de enero de 2019 la Corte emitió una Resolución, mediante la cual decidió dar por concluido y archivar este caso debido a que Ecuador dio cumplimiento a todas las reparaciones ordenadas en la Sentencia emitida el 23 de agosto de 2013. Con base en lo constatado en dicha Resolución y en la emitida el 20 de octubre de 2016, se declaró que Ecuador cumplió con las reparaciones relativas a: i) pagar a las 27 víctimas, quienes eran magistrados de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, indemnizaciones como compensación por la imposibilidad de reintegrarlas a sus funciones como magistrados; ii) pagar a las víctimas las indemnizaciones por los daños materiales e inmateriales generados por las violaciones; iii) reintegrar las costas y gastos a favor de los representantes de las víctimas, y iv) realizar la publicación y difusión de la Sentencia y de su resumen oficial.

La Resolución de 30 de enero de 2019 puede encontrarse [aquí](#).

b) Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica

El 7 de octubre de 2019 la Corte emitió una Resolución, mediante la cual decidió dar por concluido y archivar este caso debido a que Costa Rica dio cumplimiento a todas las reparaciones ordenadas en la Sentencia de 25 de abril de 2018. Costa Rica cumplió con las reparaciones relativas a: i) realizar la publicación y difusión de la Sentencia y de su resumen oficial; ii) pagar a la víctima las indemnizaciones por daño inmaterial y material generados por la violación, y iii) reintegrar las costas y gastos a favor del representante de la víctima.

La Resolución de 7 de octubre de 2019 puede encontrarse [aquí](#).

c) Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) Vs. Costa Rica

El 22 de noviembre de 2019 la Corte emitió una Resolución, mediante la cual decidió dar por concluido y archivar este caso debido a que Costa Rica dio cumplimiento total a todas las reparaciones ordenadas en la Sentencia de 28 de noviembre de 2012. Con base en lo constatado en dicha Resolución y en la emitida el 26 de febrero de 2016, se declaró que Costa Rica dio cumplimiento a las reparaciones relativas a: i) dejar sin efecto la prohibición de practicar la Fecundación in Vitro (FIV) para que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimentos al ejercicio de los derechos que fueron encontrados vulnerados en la Sentencia; ii) regular los aspectos que considere necesario para la implementación de la FIV y establecer sistemas de inspección y control de calidad de las instituciones o profesionales calificados que desarrollen este tipo de técnica de reproducción asistida; iii) incluir la disponibilidad de la FIV dentro de sus programas y tratamientos de infertilidad en su atención de salud; iv) brindar a las víctimas atención psicológica gratuita y de forma inmediata, hasta por cuatro años, a través de sus instituciones estatales de salud especializadas; v) realizar la publicación y difusión de la Sentencia y de su resumen oficial; vi) implementar programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos, derechos reproductivos y no discriminación, dirigidos a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial; vii) pagar a las víctimas las indemnizaciones por daños materiales e inmateriales generados por las violaciones, y viii) reintegrar las costas y gastos a favor de los representantes de las víctimas.

La Resolución de 22 de noviembre de 2019 puede encontrarse [aquí](#).

d) Caso Gómez Murillo y otros Vs. Costa Rica

El 22 de noviembre de 2019 la Corte emitió dos Resoluciones, mediante las cuales decidió dar por concluido y archivar este caso debido a que Costa Rica dio cumplimiento total a todas las reparaciones ordenadas en la Sentencia de 29 de noviembre de 2016. Costa Rica cumplió con las reparaciones relativas a: i) hacer efectiva la posibilidad de acceso a la técnica de FIV y, a tal efecto, mantener vigente el Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S denominado “Autorización para la realización de la técnica de reproducción asistida de fecundación in vitro y transferencia embrionaria”, de 11 de septiembre de 2015; ii) asegurar, a través de la Caja Costarricense del Seguro Social, que la técnica de FIV esté disponible dentro de los programas y tratamientos de infertilidad en su atención de salud; iii) realizar la publicación y difusión de la Sentencia y del Acuerdo de solución amistosa; iv) propiciar acercamientos con la Defensoría de los Habitantes de la República, con instituciones académicas, así como con organismos internacionales especializados en derechos humanos a efecto de generar procesos de capacitación en derechos humanos, dirigidos a funcionarios de diversos poderes del Estado y la Caja Costarricense del Seguro Social; v) fortalecer los programas educativos dirigidos a propiciar una formación en derechos humanos; vi) iniciar una discusión amplia y participativa acerca de la maternidad por subrogación como procedimiento para la procreación; vii) pagar a las víctimas las indemnizaciones por daños materiales e inmateriales generados por la violación, y viii) reintegrar las costas y gastos a favor del representante de las víctimas.

La Resolución de 22 de noviembre de 2019 puede encontrarse [aquí](#).

D.4. Cumplimientos de garantías de no repetición

Durante el año 2019 la Corte ha valorado el cumplimiento (total o parcial) de diversas medidas de reparación que constituyen garantías de no repetición, las cuales considera oportuno destacar para difundir estos avances y buenas prácticas de los Estados. Por el tipo de cambio estructural que implica la ejecución de estas medidas, las mismas benefician tanto a las víctimas de los casos como al resto de la sociedad. Su cumplimiento requiere de acciones que involucren reformas normativas, cambios jurisprudenciales, el diseño y ejecución de políticas públicas, cambios de prácticas administrativas u otros de particular complejidad.

Dichas medidas fueron cumplidas (total o parcialmente) por los Estados de Costa Rica, Guatemala y Perú.

a) **Costa Rica: Dejar sin efecto la prohibición de la FIV, regular dicha técnica de reproducción asistida e incluir su disponibilidad dentro de los programas y tratamientos de infertilidad de los servicios de salud de la Seguridad Social**⁷⁷

En las Sentencias del *Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro)*⁷⁸ y el *Caso Gómez Murillo y otros*⁷⁹ la Corte ordenó garantías de no repetición relativas a dejar sin efectos jurídicos la prohibición de la técnica de FIV en el país, la regulación de su implementación y disponibilidad los programas y tratamientos de infertilidad en su sistema público de salud.

En cuanto a la medida relativa a dejar sin efectos jurídicos la prohibición de la FIV en Costa Rica, la Corte constató en la Resolución de 22 de noviembre de 2019 que después de la Resolución de supervisión de cumplimiento de febrero de 2016 emitida en el *Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro)*, la prohibición de la FIV dejó de tener efectos jurídicos en Costa Rica, con lo cual desde esa fecha se está garantizando en Costa Rica el derecho a la autonomía reproductiva en lo que respecta a decidir si tener hijos biológicos a través de la técnica de FIV, dando cumplimiento total a esta reparación⁸⁰. Se hizo notar que muestra de ello es que, con base en la normativa emitida por el Estado a partir del 2015 (*infra*), fue posible brindar acceso a dicha técnica de reproducción asistida tanto a nivel privado como público. A nivel privado, el Ministerio de Salud otorgó habilitación a dos establecimientos privados para la realización de la FIV, registrándose hasta octubre de 2019 la información de 228 bebés nacidos mediante la FIV en el sector privado de salud. A nivel público, en junio de 2019 el Ministerio de Salud otorgó habilitación a la Unidad de

⁷⁷ Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) y Caso Gómez Murillo y otros Vs. Costa Rica. Supervisión de Cumplimiento de Sentencias. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de noviembre de 2019, Considerandos 10 a 12, 17 a 22 y 26 a 38.

⁷⁸ La Corte dispuso en los puntos dispositivos segundo, tercero y cuarto de la Sentencia de ese caso, las siguientes garantías de no repetición: i) "adoptar [...] las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la FIV y para que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimentos al ejercicio de los derechos que fueron encontrados vulnerados en la [...] Sentencia"; ii) "regular, a la brevedad, los aspectos que considere necesarios para la implementación de la FIV, teniendo en cuenta los principios establecidos en la [...] Sentencia, y [...] establecer sistemas de inspección y control de calidad de las instituciones o profesionales calificados que desarrollen este tipo de técnica de reproducción asistida", e iii) "incluir la disponibilidad de la FIV dentro de sus programas y tratamientos de infertilidad en su atención de salud, de conformidad con el deber de garantía respecto al principio de no discriminación".

⁷⁹ Este fue el segundo caso que llegó a la Corte Interamericana sobre la prohibición general de FIV en Costa Rica. En la Sentencia la Corte homologó un acuerdo de solución amistosa al que llegaron el Estado y las víctimas. Dentro de las medidas homologadas, se encuentran aquellas ordenadas en los puntos resolutivos sexto, literal b y séptimo, relativas a: i) "asegurar, a través de la Caja Costarricense de Seguro Social, que se cumplan en forma estricta las obligaciones y plazos establecidos en los artículos 7° y 1437, así como en el Transitorio I, todos del Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S de 11 de septiembre de 2015[...], lo que] implica que el 11 de septiembre de 2017, dicho tratamiento debe estar disponible dentro de los programas y tratamientos de infertilidad en su atención de salud", y ii) "hacer efectiva la posibilidad de acceso a la técnica de fecundación in vitro y, a tal efecto, mantener vigente el Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S, sin perjuicio de que el órgano legislativo emita alguna regulación posterior en apego a los estándares indicados en la Sentencia del Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) Vs. Costa Rica, reconociéndose que la prohibición de fecundación in vitro no puede producir efectos jurídicos en Costa Rica ni constituir un impedimento al ejercicio del derecho a decidir tener hijos biológicos a través del acceso a la fecundación in vitro".

⁸⁰ En esta Resolución, la Corte, tomando en cuenta que a ese momento habían transcurrido más de tres años desde la emisión de la Sentencia, valoró las acciones que habían realizado los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Costa Rica en relación al cumplimiento de esta obligación, y constató que "Costa Rica ha[b]ia incumplido con la medida ordenada en el punto dispositivo segundo de la Sentencia, ya que pese a ser incompatible con la Convención Americana, continuaba representando un obstáculo para el ejercicio de los derechos que fueron encontrados ha[b]ían transcurrido más de tres años desde la emisión de la [misma] y la prohibición de la FIV, pese a ser incompatible con la Convención Americana, contin[uaba] representando un obstáculo para el ejercicio de los derechos que fueron encontrados vulnerados en la Sentencia", concluyó que, "a la luz de la Convención Americana y la reparación ordenada en [esta] Sentencia, deb[ía] entenderse que la FIV está autorizada en Costa Rica y, de forma inmediata, se deb[ía] permitir el ejercicio de [los] derecho[s ...], tanto a nivel privado como público, sin necesidad de un acto jurídico estatal que reconoc[iera] esta posibilidad o regul[ara] la implementación de la técnica".

Medicina Reproductiva de Alta Complejidad de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es dónde se brinda la referida técnica de reproducción asistida en el servicio público de salud. Desde la puesta en funcionamiento de dicha Unidad en junio de 2019 hasta octubre de 2019, habían iniciado el tratamiento 36 parejas, y se habían constatado los primeros 3 embarazos dentro del primer grupo de pacientes atendido.

Respecto a la medida relativa a la regulación de la implementación de la FIV, en la referida Resolución de noviembre de 2019 el Tribunal constató que el Estado había dado cumplimiento total a la misma, puesto que permanece vigente en el ordenamiento jurídico costarricense el Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S denominado “Autorización para la realización de la técnica de reproducción asistida de fecundación in vitro y transferencia embrionaria”, emitido en septiembre de 2015. Además, se constató que en el 2016 Costa Rica emitió otros dos decretos para asegurar la adecuada puesta en práctica de la técnica FIV en el país⁸¹. La Corte consideró que con los referidos tres decretos el Estado no solo había regulado aquellos aspectos que consideró necesarios para la implementación de la FIV tanto en centros médicos privados como en su sistema de salud público, sino que también estableció un sistema de inspección y control, a cargo del Ministerio de Salud, para fiscalizar periódicamente a todos los establecimientos de salud privados y públicos que realizan esta técnica de reproducción asistida, de conformidad con lo ordenado por este Tribunal.

Finalmente, en cuanto a la medida referida a la disponibilidad de la FIV en los programas y tratamientos de infertilidad en su sistema público de salud, la Corte constató en la Resolución de noviembre de 2019 que Costa Rica dio cumplimiento total a la misma, reconociendo la magnitud de las diversas acciones que tuvo que implementar para ello. Al respecto la Corte constató que para realizar tal inclusión, la Caja Costarricense de Seguro Social emitió un protocolo atención clínica de las personas infértiles que requieren de técnicas de reproducción asistida de baja y alta complejidad, y construyó la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad (*supra* Apartado C), que es una unidad médica especializada para brindar la FIV, con cobertura nacional, tomó medidas relativas a la capacitación del personal técnico y estándares de calidad y tecnología orientados a garantizar derechos reproductivos a través del acceso a dicha técnica. Adicionalmente, el Tribunal valoró positivamente que los esfuerzos de Costa Rica por incluir la FIV en sus tratamientos de infertilidad se estuvieran viendo materializados con los primeros embarazos a través de esta técnica en el servicio público de salud.

b) COSTA RICA: Capacitación y educación el derechos sexuales y reproductivos⁸²

En la Sentencia del *Caso Gómez Murillo y otros* la Corte homologó un Acuerdo de solución amistosa al que llegaron el Estado y las víctimas del caso. Dentro de las medidas homologadas, se encontraban las garantías de no repetición, ordenadas en el punto resolutivo sexto, literales c) y d), relativas, respectivamente, a: i) “propiciar [...] acercamientos con la Defensoría de los Habitantes de la República, con instituciones académicas, así como con organismos internacionales especializados en derechos humanos a efecto de generar procesos de capacitación en derechos humanos, dirigidos a funcionarios y funcionarias de los diversos poderes del Estado, así como de la Caja Costarricense del Seguro Social”, y ii) “fortalecer [...] los programas educativos dirigidos a propiciar una formación en derechos humanos”. En cuanto a esta última medida, en el Acuerdo de solución amistosa homologado por la Corte, las partes acordaron que, “a través del Ministerio de Educación Pública”, el Estado “buscará fortalecer los programas educativos de educación básica dirigidos a propiciar una formación en derechos humanos, no discriminación y respecto de la autonomía de la voluntad”.

En la Resolución de 22 de noviembre de 2019 la Corte consideró que las acciones que había implementado el Estado eran suficientes para declarar el cumplimiento total a ambas medidas.

En cuanto a la medida relativa propiciar diversos acercamientos para genera procesos de capacitación para funcionarios de los poderes del Estado y de la Caja Costarricense del Seguro Social, la Corte valoró positivamente los acercamientos efectuados por el Estado con la Defensoría de los Habitantes, la Escuela Judicial de Costa Rica,

⁸¹ El Decreto No. 39616-S denominado “Norma para Establecimientos de Salud que realizan la Técnica de Reproducción Asistida de Fecundación In Vitro y Transferencia Embrionaria (FIV)” y el Decreto No. 39646-S denominado “Norma para la habilitación de establecimientos de salud que realizan la técnica de reproducción asistida de Fecundación in Vitro y Transferencia Embrionaria (FIV-TE)”

⁸² Caso Gómez Murillo y otros Vs. Costa Rica. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de noviembre de 2019, Considerandos 9 a 16 y 19 a 27.

la Caja Costarricense del Seguro Social y varias actrices de la academia y la sociedad civil para continuar con sus esfuerzos de capacitación en materia de derechos humanos, en particular, de derechos sexuales y reproductivos.

Asimismo, el Tribunal destacó que el Estado haya decidido aprovechar los esfuerzos ya desplegados para cumplir con la medida de reparación relativa a la capacitación de funcionarios judiciales ordenada en la Sentencia del *Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro)*, para implementar también la medida dispuesta en este caso. En dicho caso la Corte declaró el cumplimiento total de la reparación relativa a “implementar programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos, derechos reproductivos y no discriminación, dirigidos a funcionarios judiciales”, al considerar que Costa Rica había diseñado y puesto en ejecución, de manera permanente, un taller denominado “Derechos humanos sexuales y reproductivos”, dirigido a funcionarios judiciales e impartido por la Escuela Judicial de Costa Rica. Con las acciones implementadas por el Estado para dar cumplimiento a la reparación ordenada en la Sentencia del Caso Gómez Murillo y otros, se abrió la posibilidad a que otros actores relevantes de ramas distintas a la judicial, principalmente de la Caja Costarricense del Seguro Social, reciban capacitación a través de dicho taller.

Respecto a la medida relativa al fortalecimiento de los programas educativos en materia de derechos humanos, la Corte tomó nota de acciones y reformas en los programas educativos, principalmente de secundaria, llevadas a cabo por el Estado tanto antes como después de la emisión de esta Sentencia. El Tribunal consideró que con estas acciones Costa Rica está procurando brindar formación en materia de afectividad y sexualidad integral en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta educación diversificada y que dicha formación se realice de acuerdo con el grado de desarrollo que tienen los estudiantes en cada nivel. Adicionalmente, la Corte tomó nota de las acciones que se encontraría implementando Costa Rica, dirigidas a garantizar la permanencia de la formación en derechos humanos en instituciones públicas.

c) GUATEMALA: Medidas relacionadas con abstenerse de aplicar la pena de muerte en determinados supuestos o delitos⁸³

En la Sentencia del *Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala*, la Corte dispuso varias garantías de no repetición relacionadas con la obligación del Estado de abstenerse de aplicar la pena de muerte en determinados supuestos o delitos, entre ellas: i) Guatemala debe “abstenerse de aplicar la pena de muerte y ejecutar a los condenados por el delito de plagio o secuestro exclusivamente” mientras el Estado no haya cumplido con modificar el artículo 201 del Código Penal⁸⁴, y ii) el Estado debe adoptar, “dentro de un plazo razonable, [...] un procedimiento que garantice que toda persona condenada a muerte tenga derecho a solicitar y, en su caso, obtener indulto o conmutación de la pena, conforme a una regulación que establezca la autoridad facultada para concederlo, los supuestos de procedencia y el trámite respectivo; en estos casos no debe ejecutarse la sentencia mientras se encuentre pendiente la decisión sobre el indulto o la conmutación solicitados”. Esta última medida también fue ordenada en la Sentencia del *Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala*.

En relación con la medida relativa a que el Estado debe abstenerse de aplicar la pena de muerte y ejecutar a las personas condenadas por el delito de plagio o secuestro, la Corte constató que el Estado de Guatemala no ha aplicado la pena de muerte ni por el delito de plagio o secuestro ni por cualquier otro delito desde el año 2002, por cuanto no existe legislación aplicable que regule el derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte. El Tribunal consideró, por tanto, que el Estado ha venido dando cumplimiento a la referida reparación y requirió que Guatemala continúe dando cumplimiento a esta medida hasta tanto cumpla con la medida relativa a modificar el tipo penal correspondiente al delito de secuestro o plagio previsto en el artículo 201 del Código Penal en

⁸³ Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 enero de 2019, Considerandos 16 y 17 y 20 a 26; y Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 febrero de 2019, Considerandos 17 a 24.

⁸⁴ En dicha Sentencia de dicho caso, la Corte también determinó que el Estado debía modificar el artículo 201 del Código Penal “de manera que se estructuren tipos penales diversos y específicos para determinar las diferentes formas de plagio o secuestro, en función de sus características, la gravedad de los hechos y las circunstancias del delito, con la correspondiente previsión de punibilidades diferentes, proporcionales a aquéllas, así como la atribución al juzgador de la potestad de individualizar las penas en forma consecuente con los datos del hecho y el autor, dentro de los extremos máximo y mínimo que deberá consagrar cada conminación penal”. Asimismo, se indicó que “[e]sta modificación en ningún caso ampliará el catálogo de delitos sancionados con la pena capital previsto con anterioridad a la ratificación de la Convención Americana...”.

los términos indicados en la Sentencia.

Por otra parte, en relación con la medida relativa a adoptar un procedimiento que garantice que toda persona condenada a muerte tenga derecho a solicitar indulto o conmutación de la pena, la Corte señaló que dicha medida de reparación contempla dos extremos: i) el correspondiente a no aplicar la pena de muerte hasta tanto se cumpla con regular el indulto en los términos señalados en la Sentencia y ii) adoptar un procedimiento mediante el cual se reconozca el derecho a solicitar indulto o conmutación de la pena. Respecto al primer extremo, la Corte reiteró que, en la ejecución de las Sentencias de ambos casos, no se ha aplicado la pena de muerte a ninguna persona en Guatemala desde el 2002 y por lo tanto el Estado viene dando cumplimiento a dicho extremo. Respecto al segundo extremo de la medida, el Tribunal observó que aún no se había regulado dicho procedimiento en Guatemala.

Asimismo, la Corte observó que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala dictó una decisión en octubre de 2017 en la cual se realizaron consideraciones relevantes sobre la aplicación de la pena de muerte para varios delitos, lo cual podría tener incidencia en esta medida de reparación. Por tanto, para valorar el cumplimiento de este extremo de la reparación, la Corte requirió al Estado remitir la referida sentencia de la Corte de Constitucionalidad en razón de su posible impacto sobre el mismo.

d) GUATEMALA: Modificar el artículo 132 del Código Penal y suprimir la referencia a la peligrosidad del agente contemplada en esa norma⁸⁵

En la Sentencia del *Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala*, la Corte dispuso que el Estado debía “abstenerse de aplicar la parte del artículo 132 del Código Penal de Guatemala que se refiere a la peligrosidad del agente, y modificar dicha disposición dentro de un plazo razonable, adecuándola a la Convención Americana, conforme a lo estipulado en su artículo 2, de manera que se garantice el respeto al principio de legalidad, consagrado en el artículo 9 del mismo instrumento internacional”. También indicó que “[s]e debe suprimir la referencia a la peligrosidad del agente contemplada en ese precepto”.

Respecto al primer extremo de la medida, el Tribunal constató que, al momento de la Resolución, no había personas condenadas a la pena de muerte, y que la misma no se había aplicado en Guatemala desde el año 2002. La Corte tomó nota que se dio una suspensión general a la aplicación de dicha pena, vinculada con el cumplimiento de la medida de reparación relacionada al deber de regular el indulto en la jurisdicción guatemalteca. Por otra parte, en lo que respecta al deber del Estado de adecuar el artículo 132 del Código Penal a la Convención Americana eliminando la referencia a la “peligrosidad del agente”, la Corte constató que mediante una sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad el 11 de febrero de 2016, dicho alto tribunal declaró inconstitucional el segundo párrafo del artículo 132 del Código Penal que prevé que podrá aplicarse la pena de muerte con base en el juicio de peligrosidad del agente. Asimismo, dicha sentencia interna estableció que la misma tenía efectos “generales” y había entrado en vigencia. Al respecto, la Corte recordó que por la forma en como fue ordenada la medida de reparación no se requería que Guatemala implementara necesariamente un cambio normativo, pero sí que las medidas que adoptara el Estado garantizaran seguridad jurídica suficiente en cuanto a que no se aplicaría la pena de muerte en Guatemala por el delito de asesinato con base en la “peligrosidad” del perpetrador. Para el caso en cuestión, el Tribunal observó que con la emisión de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad se declaró la inconstitucionalidad del penúltimo párrafo del artículo 132 del Código Penal, relativo a la peligrosidad del agente como criterio para aplicar la pena de muerte, y por tanto concluyó que el Estado dio cumplimiento total a la referida reparación.

e) PERÚ: Adecuación de la tipificación del delito de desaparición forzada⁸⁶

En la Sentencia de los Casos Gómez Palomino, Anzualdo Castro, Osorio Rivera y familiares y Tenorio Roca y otros la Corte dispuso que el Perú debía adoptar las medidas necesarias para “reformular [...] su legislación penal” que tipifica la desaparición forzada a efectos de compatibilizarla con los estándares internacionales en la materia.

⁸⁵ Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 febrero de 2019, Considerandos 8 a 14.

⁸⁶ Casos Gómez Palomino, Anzualdo Castro, Osorio Rivera y familiares y Tenorio Roca y otros Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de mayo de 2019, Considerandos 8 a 34.

Adicionalmente, en la Sentencia del Caso Anzualdo Castro, el Tribunal dispuso que dicha adecuación debía realizarse, “con especial atención a lo dispuesto en la Convención Americana y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”.

En la Resolución emitida en mayo de 2019 la Corte constató que mediante reformas realizadas al artículo 320 del Código Penal, que tipifica el delito de desaparición forzada de personas, el Perú dio cumplimiento a dicha reparación ordenada en estos cuatro casos. La Corte valoró que el Estado efectuó una reforma al tipo penal de desaparición forzada de personas que abarcó cambios respecto de los tres elementos que este Tribunal indicó en las Sentencias de los cuatro casos, en los términos empleados por el propio Tribunal.

D.5. Incumplimiento del deber de informar

La Corte identificó que en cuatro casos contra República Dominicana y un caso contra Guatemala los referidos Estados están incumpliendo su deber de informar a la Corte Interamericana sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las Sentencias, lo cual constituye un incumplimiento de las obligaciones convencionales establecidas en los artículos 67 y 68.1 de la Convención Americana. Igualmente, determinó que, por ello, no tiene elementos que le permitan sostener que dichos Estados han adoptado medidas orientadas a dar cumplimiento a las reparaciones ordenadas en las Sentencias. El Tribunal solicitó a dichos Estados que presenten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos informes en los cuales indiquen las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas por esta Corte en cada caso.

Este Tribunal ha enfatizado en su jurisprudencia que la obligación de los Estados Partes de “cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”, prevista en el artículo 68.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, incluye también el deber de los Estados de informar sobre las medidas adoptadas para cumplir cada uno de los puntos ordenados por este, lo cual es fundamental para evaluar el estado de cumplimiento de la Sentencia en su conjunto.

a) Incumplimiento del deber de informar de República Dominicana en los cuatro casos en etapa de supervisión de cumplimiento

El 12 de marzo y el 22 de noviembre de 2019 la Corte emitió resoluciones de supervisión de cumplimiento de las Sentencias de los *Casos de las Niñas Yean y Bosico, de Personas dominicanas y haitianas, Nadege Dorzema y otros y González Medina y familiares*, todos contra República Dominicana, en las cuales constato que dicho Estado ha incumplido por años con su obligación de informar a esta corte sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las reparaciones ordenadas en las referidas Sentencias. Se hizo constar que, a pesar de los múltiples requerimientos realizados por el Pleno de la Corte o su Presidencia, desde julio de 2014 República Dominicana no presenta información en estos cuatro casos⁸⁷.

Además, en la Resolución de 12 de marzo de 2019, emitida conjuntamente para el *Caso de las Niñas Yean y Bosico y el Caso de Personas dominicanas y haitianas expulsadas*, la Corte, además de referirse a la omisión del Estado de presentar información escrita respecto al cumplimiento de ambas Sentencias, destacó que este no compareció a la audiencia pública celebrada en febrero de 2019.

Asimismo, en esta Resolución la Corte efectuó un pronunciamiento sobre la competencia de la Corte Interamericana respecto de República Dominicana. Ello, debido a que la Corte tomó conocimiento de la decisión TC-256-14 emitida el 4 de noviembre de 2014 por el Tribunal Constitucional de República Dominicana en la cual “declar[ó] la inconstitucionalidad del Instrumento de Aceptación de la Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Al respecto, la Corte hizo notar que “[l]os incumplimientos [...] del deber de informar y de la obligación

⁸⁷ i) En el Caso de las Niñas Yean y Bosico la última vez en que el Estado se refirió a la implementación de la Sentencia fue durante la audiencia de supervisión de cumplimiento celebrada en mayo de 2013; ii) en el Caso González Medina y familiares la última vez en que el Estado remitió información fue en julio de 2014; iii) en el Caso Nadege Dorzema y otros el Estado no ha presentado el primer informe sobre el cumplimiento de las reparaciones, requerido en el punto dispositivo décimo primero de la Sentencia, cuyo plazo venció el 30 de noviembre de 2013, y iv) en el Caso de Personas dominicanas y haitianas expulsadas el Estado no ha presentado el primer informe sobre el cumplimiento de las reparaciones, requerido en el punto dispositivo vigésimo segundo de la Sentencia, cuyo plazo venció el 23 de octubre de 2015.

de ejecutar las medidas pendientes dispuestas por la Corte [...], resultan particularmente graves porque parecieran ser una posición de desacato de República Dominicana a la obligatoriedad de las Sentencias de esta Corte, fundamentalmente a partir del año 2014, puesto que la omisión de informar coincide cronológicamente con la emisión de la [referida] sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana”. Este Tribunal resolvió que la referida decisión judicial “no genera efectos jurídicos en el derecho internacional, así como cualquier consecuencia que se derive de ella”, y que “[e]ste Tribunal mantiene su competencia contenciosa sobre República Dominicana, de conformidad con el artículo 62 de la Convención Americana, y su facultad jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus decisiones”.

En las Resoluciones de supervisión de cumplimiento emitidas el 22 de noviembre para el *Caso Nadege Dorzema y otros* y el *Caso González Medina y familiares* la Corte reiteró que los incumplimientos del deber de informar y de la obligación de ejecutar las medidas pendientes dispuestas por la Corte en estos casos, resultan particularmente graves tomando en consideración no solo el prolongado tiempo transcurrido desde la emisión de las respectivas Sentencias, sino porque ello pareciera ser una posición generalizada de República Dominicana con respecto a los casos en etapa de supervisión de cumplimiento ante la Corte, fundamentalmente a partir del 2014, cuando fue emitida la referida decisión del Tribunal Constitucional de República Dominicana.

b) Incumplimiento del deber de informar de Guatemala en un caso en etapa de supervisión de cumplimiento

La Corte en el *Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala* el 7 de octubre de 2019 emitió una Resolución de supervisión de cumplimiento de la Sentencia de 29 de febrero de 2016, en la cual señaló que habían transcurrido un año y once meses desde el vencimiento del plazo de un año dispuesto en la Sentencia para que el Estado presentara el informe sobre el cumplimiento de las reparaciones ordenadas en la misma y se le había reiterado su presentación en dos ocasiones. Se constató que pesar del tiempo transcurrido y de los requerimientos realizados, Guatemala no presentó información sobre el cumplimiento de las reparaciones.

D.6. Aplicación del artículo 65 de la Convención Americana para informar a la Asamblea General de la OEA sobre incumplimientos

En lo que respecta a la aplicación del artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es preciso recordar que dicha norma consagra que en el informe anual sobre su labor que somete la Corte a la consideración de la Asamblea General de la Organización, “[d]e manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos”. Igualmente, el artículo 30 del Estatuto de la Corte Interamericana prescribe que en el referido informe de labores “[s]eñalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos”. Como puede apreciarse, los Estados Parte de la Convención Americana han dispuesto un sistema de garantía colectiva, de manera que es de interés de todos y cada uno de esos Estados mantener el sistema de protección de los derechos humanos que ellos mismos han creado y evitar que la justicia interamericana se torne ilusoria al quedar al arbitrio de las decisiones internas de un Estado. En años anteriores, la Corte Interamericana ha emitido resoluciones en las cuales decidió dar aplicación a lo dispuesto en el referido artículo 65 y, así, informar a la Asamblea General de la OEA sobre el incumplimiento de las reparaciones ordenadas en las Sentencias de varios casos, y solicitarle que, conforme a su labor de proteger el efecto útil de la Convención Americana, inste a los correspondientes Estados a cumplir.

El 22 de noviembre de 2019 la Corte emitió Resoluciones aplicando el referido artículo en un caso contra Haití (*Caso Fleury y otros Vs. Haití*) y dos casos contra Venezuela (*Caso Díaz Peña* y *Caso Uzcátegui Vs. Venezuela*). La Corte tomó tal decisión tomando en cuenta que, a pesar del prolongado tiempo transcurrido desde el vencimiento del plazo dispuesto en las respectivas Sentencias para la presentación del informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las reparaciones ordenadas en los respectivos fallos⁸⁸, de los requerimientos realizados por la Corte mediante sus Resoluciones de noviembre de 2015 y 2016 en las cuales declaró el grave incumplimiento del deber de

88 i) En el *Caso Fleury y otros Vs. Haití* han transcurrido siete años desde el vencimiento del plazo otorgado en la Sentencia sin que el Estado presente el informe; y ii) en el *Caso Díaz Peña* han transcurrido seis años y cuatro meses y en el *Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela* han transcurrido seis años y un mes desde el vencimiento del plazo otorgado en las respectivas Sentencias para la presentación de los informes.

informar de estos Estados y de los requerimientos realizados por la Presidencia del Tribunal en los años posteriores, Haití y Venezuela continuaban sin presentar informe alguno sobre la implementación de estas Sentencias.

De conformidad con lo resuelto en dichas Resoluciones, la Corte una vez que ha determinado la aplicación de los artículos 65 de la Convención y 30 del Estatuto en casos de incumplimiento de sus Sentencias, y así se haya informado mediante su Informe Anual para la consideración de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la Corte continuará incluyendo dicho incumplimiento cada año, al presentar su Informe Anual, a menos que los Estados acrediten que está adoptando las medidas necesarias para cumplir con las reparaciones ordenadas en la Sentencia, o que los representantes de las víctimas o la Comisión acompañen información sobre la implementación y cumplimiento de los puntos de la Sentencia que requiera ser valorada por este Tribunal.

E. Solicitudes de informes a otras fuentes que no sean las partes (artículo 69.2 del Reglamento)

A partir del 2015, la Corte ha utilizado la facultad dispuesta en el artículo 69.2⁸⁹ del Reglamento del Tribunal para solicitar información relevante sobre la ejecución de las reparaciones a “otras fuentes” que no sean las partes. Ello le ha permitido obtener información directa de determinados órganos e instituciones estatales que cumplen alguna competencia o función de relevancia para ejecutar la reparación o para exigir a nivel interno que se ejecute. Esta información es distinta a la que brinda el Estado en su carácter de parte en el proceso en etapa de supervisión de cumplimiento.

Durante el 2019 la Corte dio aplicación a dicha norma en los siguientes casos:

a) En el *Caso Molina Theissen Vs. Guatemala*, mediante nota de Secretaría y siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal, se requirió a la Fiscal General de la República de Guatemala un informe sobre el cumplimiento de la medida de reparación relativa a la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos del referido caso. Particularmente se le requirió que se refiriera a la iniciativa de ley que pretendía reformar la Ley de Reconciliación Nacional y su impacto en el Caso Molina Theissen, así como también respecto del cumplimiento de la obligación de investigar ordenada en otras Sentencias emitidas por la Corte Interamericana. La información presentada por la Fiscal General fue valorada por el Tribunal mediante su resolución de supervisión de cumplimiento emitida el 14 de marzo de 2019.

b) En la referida resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia emitida por la Corte en marzo de 2019 para el Caso Molina Theissen Vs. Guatemala, el Tribunal solicitó a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) que presentara un peritaje respecto a las medidas que estima necesario que el Estado debe adoptar para dar cumplimiento total a la reparación ordenada en la sentencia de dicho caso relativa a “adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para crear un sistema de información genética que permita la determinación y esclarecimiento de la filiación de los niños desaparecidos y su identificación”. La Corte consideró que dicho peritaje podría aportar elementos útiles para comprender el conjunto de acciones que, en el contexto de Guatemala, se requieren para dar cumplimiento a dicha reparación. Dicha organización presentó el peritaje en cuestión en septiembre de 2019 y la Corte solicitó al Estado su opinión al respecto, así como las respectivas observaciones de los representantes de las víctimas y la Comisión.

c) En los *Casos contra Colombia*⁹⁰, la Defensoría del Pueblo de la República de Colombia presentó en mayo de 2019 a la Corte un informe titulado “Ampliando el horizonte de justicia para las víctimas. Informe del estado de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia”. Dicho informe dio seguimiento a un proceso iniciado en el año 2018 por la referida institución⁹¹ y permitió recoger las

89 Esa norma dispone que “[l]a Corte podrá requerir a otras fuentes de información datos relevantes sobre el caso, que permitan apreciar el cumplimiento. Para los mismos efectos podrá también requerir los peritajes e informes que considere oportunos”.

90 Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia, Las Palmeras Vs. Colombia, 19 Comerciantes Vs. Colombia, Gutiérrez Soler Vs. Colombia, Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia, Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia, Caso Escué Zapata Vs. Colombia, Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, Caso Cepeda Vargas Vs. Colombia, Caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Caso de las Comunidades Afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia, Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia, Caso Duque Vs. Colombia, Caso Yarce y otros Vs. Colombia, Caso Vereda La Esperanza Vs. Colombia, Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia, Caso Isaza Uribe y otros Vs. Colombia, Caso Villamizar Durán y otros Vs. Colombia y Caso Omeara Carrascal y otros Vs. Colombia.

91 Durante el 2018, la Defensoría del Pueblo de Colombia efectuó un conversatorio con víctimas y representantes legales de las víctimas de los

principales conclusiones que se derivaron de información proporcionada por autoridades estatales, víctimas y sus representantes, respecto de la implementación de las sentencias emitidas por el Tribunal contra dicho Estado. La Defensoría estructuró la información según lo que consideró eran las dimensiones principales de las medidas de reparación ordenadas por la Corte relativas a: i) acceso a la justicia; ii) indemnizaciones; iii) salud; iv) educación, y v) otras medidas de reparación. Asimismo, dicha institución realizó recomendaciones para la implementación de las sentencias.

d) En el *Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador*, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador remitió un escrito en junio de 2019 mediante el cual se refirió al anteproyecto de Ley de Reconciliación Nacional, centrándose en: i) su proceso de aprobación, ii) su impacto en el cumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos humanos, iii) elementos del proyecto de ley; iv) el control previo de constitucionalidad de proyectos de ley en El Salvador, y v) la ejecución de la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, entre otros. Dicha información fue valorada por el Tribunal en su resolución de supervisión de cumplimiento emitida el 3 de septiembre de 2019.

e) Para las audiencias de supervisión conjunta convocadas para casos contra Colombia en materia de búsqueda de paradero o identificación de restos y tratamiento médico y psicológico (ver supra apartado B.2), la Corte solicitó respectivamente a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado de Colombia y a la Defensoría del Pueblo de Colombia, que rindieran un informe oral en las mencionadas audiencias de supervisión conjunta de cumplimiento, en las cuales presentarían respectivamente información que estimaran relevante, en el ámbito de sus competencias, relativa a la ejecución de las referidas medidas. La Defensoría del Pueblo rindió un informe en ambas audiencias.

F. Reuniones informales sostenidas con víctimas y/o agentes estatales

Durante el 2019 se produjeron las experiencias positivas de mantener algunas reuniones con agentes estatales para brindarles información o dialogar sobre el estado de los casos en etapa de supervisión de cumplimiento de Sentencia. Se efectuaron este tipo de reuniones con agentes de Argentina, Ecuador, y Panamá. Se trata de reuniones informales, que no tienen el carácter de audiencias de supervisión, pero que influyen positivamente en una mayor comunicación sobre asuntos tales como las distintas reparaciones que deben cumplir los Estados, plazos para presentar informes, observaciones presentadas por representantes de las víctimas y la Comisión, entre otras.

Adicionalmente, el 22 de febrero de 2019 tuvo lugar en Ciudad de Panamá una reunión de supervisión de cumplimiento de la Sentencia del Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. En ella participó el Secretario de la Corte, abogadas de la Unidad de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de la Secretaría del Tribunal, así como varias de las víctimas del caso y sus representantes legales y autoridades estatales de diversas instituciones. La realización de esta reunión fue determinada mediante Resolución del Presidente de la Corte de 21 de noviembre de 2018, a fin de que el Tribunal pudiera contar con más información sobre las gestiones que está realizando el Estado de Panamá para atender los reclamos de las víctimas relacionados con el pago al sistema de seguridad social de las cuotas



Reunión de supervisión de cumplimiento de la Sentencia del Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá

G. Involucramiento de órganos institucionales y tribunales nacionales en exigir a nivel interno la ejecución de las reparaciones

El cumplimiento de las sentencias de la Corte puede verse beneficiado con el involucramiento de órganos, instituciones y tribunales nacionales que, desde los ámbitos de sus competencias y facultades en la protección, defensa y promoción de los derechos humanos, exijan de las correspondientes autoridades públicas la realización de las acciones concretas o adopten medidas que conduzcan a la efectiva ejecución de las medidas de reparación ordenadas y acatamiento de lo resuelto en la Sentencia. Su involucramiento puede constituir un apoyo para las víctimas a nivel nacional. Ello resulta particularmente importante respecto de aquellas reparaciones de más compleja ejecución y las que constituyen garantías de no repetición, que benefician tanto a las víctimas del caso como a la colectividad al propiciar cambios estructurales, normativos e institucionales para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos.

Dependiendo de los componentes de las reparaciones resulta relevante una participación activa de los diferentes actores sociales y órganos e instituciones especializadas en la propuesta, planeamiento o implementación de tales medidas.

En este ámbito cabe destacar la labor que pueden realizar las defensorías e instituciones nacionales de derechos humanos. Por ejemplo, en lo que respecta al 2019, la Defensoría del Pueblo de Colombia presentó en mayo de 2019 a la Corte un informe titulado “Ampliando el horizonte de justicia para las víctimas. Informe del estado de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia”. Dicho informe dio seguimiento a un proceso iniciado en el año 2018 por la referida institución y permitió recoger las principales conclusiones que se derivaron de información proporcionada por autoridades estatales, víctimas y sus representantes, respecto de la implementación de las sentencias emitidas por el Tribunal contra dicho Estado. La Defensoría estructuró la información según lo que consideró eran las dimensiones principales de las medidas de reparación ordenadas por la Corte relativas a: i) acceso a la justicia; ii) indemnizaciones; iii) salud; iv) educación, y v) otras medidas de reparación. Asimismo, dicha institución realizó recomendaciones para la implementación de las sentencias (*supra* apartado G). Por otra parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, institución pública de rango constitucional entre cuyas facultades se encuentra “velar por el respeto y garantía de los derechos humanos”, remitió un escrito para el Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador mediante el cual se refirió al anteproyecto de Ley de Reconciliación Nacional (*supra* apartado G).

Por otra parte, resulta trascendental el papel que pueden desempeñar los tribunales internos para exigir, en el marco de sus competencias, que se cumplan o cumplir directamente determinadas reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana. Mediante resoluciones de supervisión de cumplimiento emitidas durante el 2019, la Corte destacó positivamente decisiones emitidas por tribunales internos en Argentina⁹², Colombia⁹³, Guatemala⁹⁴ y Perú⁹⁵ que permitieron avanzar o ejecutar el cumplimiento de reparaciones ordenadas en Sentencias de la Corte, en particular la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar.

H. Participación de la academia y sociedad civil

Resulta también de gran relevancia el interés que la academia, organizaciones no gubernamentales y demás integrantes de la sociedad civil muestren en el cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana.

La presentación de escritos en calidad de *amicus curiae* (artículo 44.4 del Reglamento de la Corte) constituye una oportunidad para que terceros ajenos al proceso puedan aportar al Tribunal su opinión o información sobre consideraciones jurídicas o aspectos relativos al cumplimiento de las reparaciones. Por ejemplo, en el 2019 se recibieron escritos en calidad de *amicus curiae* en relación con la supervisión conjunta de la medida de reparación

⁹² Al respecto, ver la Resolución de supervisión de cumplimiento de 22 de noviembre de 2019 emitida por la Corte para el Caso Gutiérrez y familia Vs. Argentina ([aquí](#)).

⁹³ Al respecto, ver la Resolución de supervisión de cumplimiento de 22 de noviembre de 2019 emitida por la Corte Interamericana en el Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia ([aquí](#)).

⁹⁴ Al respecto, ver la Resolución de supervisión de cumplimiento de 6 de febrero de 2019 emitida por la Corte para el Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala ([aquí](#)).

⁹⁵ Al respecto, ver la Resolución de supervisión de cumplimiento de 14 de mayo de 2019 emitida por la Corte para el Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú ([aquí](#)).

de tratamiento médico y psicológico ordenada en 9 casos contra Colombia, así como respecto al cumplimiento de las Sentencias del *Caso Gelman Vs. Uruguay* y el *Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua*.

Asimismo, resulta vital el aporte que las organizaciones y la academia pueden brindar en sus respectivas áreas de trabajo, a través de la realización de actividades e iniciativas de difusión de estándares jurisprudenciales y otras dirigidas a estudiar, opinar y debatir sobre aspectos esenciales y desafíos tanto del impacto como del cumplimiento de las Sentencias de la Corte, así como a impulsar dicho cumplimiento. Ejemplo de tales iniciativas son los seminarios⁹⁶, reuniones y proyectos dirigidos a dichos fines, así como los “Observatorios” de seguimiento del SIDH o de seguimiento del cumplimiento de las Sentencias⁹⁷. Dentro de las acciones adoptadas por estos últimos, se destaca el “Primer informe elaborado por la Comisión del Observatorio de la Asociación de Defensorías Públicas (AIDEF) para el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, el cual fue presentado a este Tribunal en agosto de 2019.

A fin de fomentar el involucramiento de órganos e instituciones de derechos humanos y tribunales nacionales y la participación de la academia y la sociedad civil en lo relativo al cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana, fundamentalmente, de las garantías de no repetición, la Corte adoptó en marzo de 2019 el Acuerdo 1/19 relativo a “Precisiones sobre la publicación de información contenida en los expedientes de los casos en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia” (supra apartado A), el cual permite dar publicidad a la información contenida en los expedientes de los casos en etapa de supervisión de cumplimiento de Sentencia que se refiera a garantías de no repetición.

I. Lista de casos en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia

La Corte finalizó el año 2019 con 223 casos contenciosos en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia. La lista actualizada de casos en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia se encuentra [aquí](#).

Además, se finalizó el 2019 con un total de 35 casos archivados por cumplimiento total de cada una de las reparaciones ordenadas en las respectivas Sentencias.



***Nota:** La información presentada en este gráfico se basa en lo declarado en resoluciones emitidas por la Corte. Por tanto, en los expedientes puede haber información aportada por las partes que aún no haya sido evaluada por el Tribunal.

⁹⁶ En julio de 2019 se llevó a cabo en Heidelberg, Alemania, el Seminario Internacional sobre Impacto Transformador del SIDH en América Latina. El mismo fue organizado por el Instituto Max Planck, con la cooperación del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer (KAS).

⁹⁷ Tales como: el “Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” con sede en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el “Observatorio Permanente de Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Argentina y Seguimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral.

A continuación, se incluyen dos listas de los casos que la Corte tiene en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia. La primera lista detalla los 206 casos cuyo cumplimiento de sentencia continúa pendiente y monitoreado por la Corte. La segunda lista distingue los 17 casos a los cuales la Corte ha aplicado el artículo 65 de la Convención Americana, sin que haya variado la situación constatada. Estos casos también continúan en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia.

Lista de casos en etapa de supervisión, excluyendo aquellos en que se ha aplicado el artículo 65 de la Convención

Lista de casos en etapa de supervisión [Excluyendo aquellos en que se ha aplicado el artículo 65 de la Convención]			
Número Total	Número por Estado	Nombre del Caso	Fecha de la Sentencia que determina Reparaciones
ARGENTINA			
1	1	Garrido y Baigorria	27 de agosto de 1998
2	2	Bulacio	18 de septiembre de 2003
3	3	Bueno Alves	11 de mayo de 2007
4	4	Bayarri	30 de octubre de 2008
5	5	Torres Millacura y otros	26 de agosto de 2011
6	6	Fontevicchia y D'Amico	29 de noviembre de 2011
7	7	Fomerón e hija	27 de abril de 2012
8	8	Furlan y familiares	31 de agosto de 2012
9	9	Mendoza y otros	14 de mayo de 2013

9	9	Mendoza y otros	14 de mayo de 2013
10	10	Gutiérrez y familia	25 de noviembre de 2013
11	11	Argüelles y otros	2 de noviembre de 2014
12	12	Gorigoitía	2 de septiembre de 2019
13	13	Perrone y Preckel	8 de octubre de 2019
14	14	Romero Freis	15 de octubre de 2019
15	15	Hernández	22 de noviembre de 2019
16	16	López y otros	25 de noviembre de 2019
17	17	Jenkins	26 de noviembre de 2019
BARBADOS			
18	1	Boyce y otros	20 de noviembre de 2007
19	2	DaCosta Cadoan	24 de septiembre de 2009
BOLIVIA			
20	1	Trujillo Oroza	27 de febrero de 2002
21	2	Ticona Estrada y otros	27 de noviembre de 2008
22	3	Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña	1 de septiembre de 2010
23	4	I.V.	30 de noviembre de 2016
BRASIL			
24	1	Ximenes Lopes	4 de julio de 2006
25	2	Garibaldi	23 de septiembre de 2009